第28讲 其他理财产品

第三节 其他理财产品

对于银行来说，**产品标准化程度、委托人资质、产品的风险、收益特征以及监管要求**是代销产品的重要考量因素。

对于一些**市场成熟度比较高的产品**和一些**标准化程度低的金融产品**银行往往不用代销或不允许代销。

一、基金子公司产品

基金子公司可以从事专户业务、基金销售业务、私募股权管理业务以及监管许可的其他业务，但须专业化经营。

同时，明确基金子公司应建立以**净资本为核心的风控体系**，实行净资本约束。

- （一）基金子公司业务类型

1．组合投资业务（FOF/MOM）

2．资产证券化业务

3．资本市场类业务

4．债权类投资产品

- （二）基金子公司产品特征

1．产品参与人数适中

基金子公司为多个客户办理特定资产管理业务的，单个资产管理计划的委托人不得超过200人（信托为50人），但单笔委托金额在300万元人民币以上的投资者数量不受限制。

基金子公司产品一般面向高净值客户等合格投资者。

2．开展组合投资业务的优势大

（1）市场覆盖全面，可提供一站式解决方案。

（2）风险资本占用较低。

- （三）基金子公司产品投资注意事项

1．充分了解产品发行人的情况

2．了解产品类型和风险收益特征

3．了解产品的风险管理措施

4．确定资金最终流向和投资标的物

5．了解信息披露方式和项目进展情况

二、期货资产管理产品

- （一）期货资产管理业务类型

1. 债券增强类产品

2. 挂钩期权类产品

3. 量化打新类产品

4. 管理期货策略（ CTA）类产品

5. 量化对冲类产品

6. 对冲基金的基金（ FOHF）类产品

- （二）期货资产管理产品特征

1、交易策略多种多样

2、对投资者要求较高

期货资产管理参照私募基金管理。

- （三）期货资产管理产品投资注意事项

三、合伙制私募基金

合伙制私募基金，由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人即私募基金管理人，他们可与另外1~49名有限

（更多资料+VX：9579293）

合伙人共同组建一只有限合伙制私募基金。

合伙制模式的优点是设立门槛低、浪费少、投资广、税收少。

合伙企业不作为经济实体纳税，其净收益直接发放给投资者，由投资者作为收入自行纳税。

表4-4 不同形式私募基金的比较

项目	公司制	信托制	有限合伙制
出资形式	货币	货币	货币
注册资本额或认缴出资额及缴纳期限	最低实收资本不低于1000万元	资金一次到位	承诺出资制，无最低要求，按照约定的期限逐步到位
投资门槛	无特别要求	单个投资者最低投资不少于100万元	无强制要求；但如申报备案，则单个投资者不低于100万元
债务承担方式	出资者在出资范围内承担有限责任	投资者以信托资产承担责任	普通合伙人承担无限责任，有限合伙人以认缴出资额为限承担有限责任

项目	公司制	信托制	有限合伙制
投资人数	有限责任公司不超过50人，股份有限公司不超过200人	自然人投资者不超过50人，单笔300万以上自然人及合格机构投资者数量不受限制	2~50人
管理人员	股东决定	由信托公司进行管理	普通合伙人
管理模式	同股同权可以委托管理	受托人决定可以委托投资顾问提供咨询意见	普通合伙人负责决策与执行，有限合伙人不参与经营
利润分配	一般按出资比例	按信托合同	根据有限合伙 协议约定
税务承担	双重征税	信托受益人不征税，受益人取得信托收益时，缴纳企业所得税或个人所得税	合伙企业不纳税，合伙人分别缴纳企业所得税或个人所得税

- （一）合伙制私募基金的设立

GP（普通合伙人）和LP（有限合伙人）谈判的要点

（更多资料+VX：9579293）

- 1．GP的出资比例

GP的出资比例范围通常是1%～5%，这通常取决于GP的财务状况和LP的意愿。GP也可采用非现金方式出资，主要方式包括放弃部分管理费用或收益分成。

- 2．收益分成

GP通常可以获得基金投资超额回报的一部分作为分成。通过基金收益分成的方式给GP报酬，有助于确保GP的目标与LP的目标一致，即争取基金投资回报的最大化。

- 3．管理费

管理费通常是作为GP基金运营和管理的费用（包括工资、办公费用、项目开发、交通、接待等），并不是GP主要的报酬方式。

一般来说，每年的管理费为基金承诺资金的2%， 逐渐降低。

- 4．有限合伙人的职责

为了维持其有限责任，有限合伙人通常不允许参与有限合伙基金的业务。

- 5．投资限制

投资限制主要是指根据基金的性质及规模，规定基金不能或不应从事的投资项目或行为。

- （二）私募基金设立和投资须关注的事项

1．基金依法设立

基金依法设立，完成金融办的审批、工商部门登记并且按照各部门的要求完成备案工作。

2．向特定对象募集资金

首先，投资人数要符合法律规定，以有限责任公司和有限合伙制企业募资的，投资人数不得超过50人（以股份有限公司形式募资的，投资人数不得超过200人）；

其次，要审查投资人是否存在用借贷或者他人委托的资金投资的情况；

最后，投资人应当符合合规投资者要求，并具有相应的风险承受能力。自然人不低于100万。

3．非公开宣传

在募集资金时，不得以广告宣传。为了合法且兼顾效率，在严格遵守其他几点的前提下，可通过小范围（参加人数不超过投资人数上限）推荐会的形式路演，随后筛选特定投资者或与个别投资者面谈。

4．不得承诺保底收益或最低收益

承诺固定收益的一种表现是保本付息，是否签订了保本付息条款是确认是否构成非法集资的主要认定标准，另外其形式也不限于货币，承诺给予固定的实物、股权等也被认为承诺固定收益。

5．合法、合规使用募集资金

如果出现基金募集后被用于挥霍导致无法返还、抽逃募资款、转移募资款、携带募资款藏匿、伪造投资失败、用于违法犯罪活动等，都将会涉嫌集资诈骗。

四、智能投顾

- （一）智能投顾概述

智能投顾是人工智能与投资顾问的结合，是依托传统金融学理论，结合客户特征，运用统计学原理和计算机技术，为客户提供投资顾问、搭配金融资产组合的一类金融服务。

功能：

一是降低了金融机构的获客、服务成本;

二是相对标准化的服务流程，提高了业务运行效率;

三是针对客户的定制化产品服务，提高了金融机构的服务水平，更贴近客户的服务需求。

- （二）智能投顾的工作流程

1、为客户画像

获取客户信息，了解客户需求

2、构建投资组合

监管的重点领域

（更多资料+VX：9579293）

3、执行投资组合

跟踪，动态调整，也可手动调整

智能投顾是根据客户风险偏好等特征，为客户定制的资产管理产品组合，其本身并非一款独立的资产管理产品。

• （三）智能投顾业务关注事项

智能投顾业务属于特许经营业务，运用人工智能技术开展投资顾问业务应当取得投资顾问资质。

应高度关注其程序的内部逻辑和算法，这是智能投顾业务当前面临的主要挑战。

【2021真题】下列选项中一般不属于期货资产管理业务类型的是（　　）。

A．大额存单产品

B．量化打新类产品

C．量化对冲类产品

D．挂钩期权类产品

【答案】A

【解析】期货资产管理业务类型可以分为六类：债券增强类产品、挂钩期权类产品、量化打新类产 品、管理期货策略（CTA）类产品、量化对冲类产品、对冲基金的基金（FOHF）类产品。

【2021真题】下列关于私募基金设立和销售过程中应遵循的规则的表述，错误的是（　　）。

A．不得承诺保底收益或最低收益

B．只能向特定的合格投资人销售

C．应依法设立，完成相关登记备案

D．资金募集时，应通过多个渠道进行公告宣传

【答案】D

【解析】私募基金的设立过程中需要避免涉嫌“非法吸收公共存款罪”“集资诈骗罪”， 同时需要规范运作，为此在设立私募基金或者销售有限合伙基金时需要遵循以下几点：1. 基金依法设立 基金依法设立，完成金融办的审批、工商部门登记并且按照各部门的要求完成备案工作；2. 向特定对象募集资金；3.非公开宣传在募集资金时，不得以广告宣传。4. 不得承诺保底收益或最低收益。5. 合法、合规使用募集资金

第四章 小结

预测考点：

1、理财产品分类

2、**银行理财产品**

3、**基金**

4、**保险**

5、国债

6、信托

7、**合伙制私募基金**

8、智能投顾

（更多资料+VX：9579293）